



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-10 - Area dei laboratori

01-01-10-02 - Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative

ID Provvedimento: 970

Oggetto: **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023 per il servizio triennale di consulenza ed audit per il mantenimento e l'estensione dell'accreditamento del Laboratorio multisito di ARPAS ai sensi della norma ISO/IEC 17025. CIG BB39A35C53. Decisione a contrarre e impegno di spesa.**

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, così come integrata dalla Determinazione della DG n. 433 del 26/03/2025, con cui sono riassegnati, ai sensi dell'art. 28 L.R. 31/1998, gli incarichi dirigenziali di servizio, tra i quali è stato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	attribuito l'incarico di Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative alla sottoscritta Dott.ssa Emanuela Venturini;
VISTA	la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;
RICHIAMATO	il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici (di seguito anche "Codice") in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante la delega al governo in materia di contratti pubblici e il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
DATO ATTO	che, alla sottoscritta Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative spetta l'acquisizione del servizio in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
DATO ATTO	che la sottoscritta ha nominato con Determinazione n. 93 del 28/01/2026, il Responsabile Unico del Progetto nella persona della Dott.ssa Paola Piro cui sono attribuiti, nell'ambito della presente procedura, i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023;
DATO ATTO	che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
VISTO	l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
PREMESSO	che al fine di garantire la funzionalità dei Laboratori dell'ARPAS, è stato valutato necessario procedere all'acquisizione del servizio di consulenza ed audit per il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

mantenimento e l'estensione dell'accreditamento del laboratorio multisito di ARPAS ai sensi della norma ISO/IEC 17025 della durata di 3 anni;

DATO ATTO che i servizi da acquisire devono avere le caratteristiche puntualmente descritte nel Capitolato tecnico prestazionale allegato al presente atto;

CONSIDERATO che, secondo le stime effettuate, l'appalto ha un valore unitario stimato inferiore a 140.000 euro IVA esclusa, in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 per le seguenti motivazioni: modesto valore e inidoneità del luogo di esecuzione ad attrarre l'interesse di operatori esteri, essendo le sedi interessate dal servizio oggetto dell'affidamento distribuite nel territorio della regione Sardegna;

APPURATO che l'affidamento, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti in quanto si duplicherebbe l'attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che al presente appalto non si applicano - i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- trattandosi di servizi di natura intellettuale, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;

ATTESO

- che dato l'importo del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, si può procedere con affidamento diretto;
- che in base alla normativa vigente, per importi superiori ad € 5.000 e al di sotto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

della soglia di rilievo comunitario, vi è l'obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L. 296/2006);

VISTO

l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";

DATO ATTO

che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (SardegnaCAT) a cui attingere per acquisire la somministrazione del servizio in oggetto;

DATO ATTO

della previa consultazione di più operatori economici effettuata mediante mera indagine esplorativa tramite "Confronto tra preventivi" con Identificativo n. 6151570 sulla piattaforma MePA, pubblicata il 18/03/2026 con scadenza alle ore 12:00 del 01/04/2026, i cui atti risultano depositati agli atti del procedimento;

RITENUTA

l'offerta dell'operatore economico iLAB Consulting SRL adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congrua con riferimento al prezzo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

RITENUTO

pertanto di dover affidare l'appalto in oggetto all'operatore iLAB Consulting SRL con sede legale in via Palestro n. 64, Colle di Val d'Elsa (SI), P.IVA. 01323130524, per l'importo di € 129.000,00 + IVA, alle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, a seguito di verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente;

TENUTO CONTO

che si sono concluse positivamente le verifiche, avviate mediante FVOE ANAC sulle dichiarazioni rese dall'operatore economico iLAB Consulting SRL e quelle previste d'ufficio, relative ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D.lgs. 36/2023 e che l'operatore economico iLAB Consulting SRL risulta in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali richiesti dall'amministrazione per l'affidamento del servizio;

DATO ATTO

che l'operatore economico iLAB Consulting SRL è affidatario in deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023 per le seguenti motivazioni:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- stante il Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di Servizi e forniture stipulati dall'ARPAS, di cui a DDG n. 2457 del 17/12/2025, art. 19 commi 1 e 2, che individua le fasce di importo per le quali si applica il principio di rotazione nel caso di due consecutivi affidamenti, l'operatore economico uscente si è aggiudicato il precedente contratto tramite procedura aperta per un importo superiore alla soglia comunitaria, quindi rientrando in una fascia diversa;

- l'operatore economico uscente, in riferimento al precedente contratto concluso il 18/04/2026, ha garantito la regolare esecuzione, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, come da Certificato di regolare esecuzione emesso dalla RUP di tale contratto;

RITENUTO

ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO

- che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata;

RILEVATO

che l'imposta di bollo relativa all'affidamento in oggetto, sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, è determinata in 40 euro, in quanto di importo superiore ai 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;

VERIFICATO

che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con il Bilancio di previsione dell'Agenzia, relativo al triennio 2026/2028, trovando capienza negli stanziamenti previsti nel Capitolo SC03.1070;

CONSIDERATO

che per i contratti che prevedono il pagamento del corrispettivo su più esercizi finanziari (contratti di durata), in applicazione del principio contabile di "competenza finanziaria potenziata", l'importo complessivo delle ritenute da contabilizzare, pari allo 0,50% dell'importo contrattuale, dovrà essere imputato all'esercizio finanziario nel quale viene sostenuta la spesa;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento del servizio è pari a complessivi € 157.380,00, IVA inclusa, si rende necessario procedere all'impegno di spesa per tale importo, sul capitolo Cap. SC03.1070 "Altri servizi laboratori" Missione 13 - Programma 07 - Azione 01 del Bilancio di previsione 2026-2028, come di seguito specificato:

- Esercizio 2026: € 30.448,66;
- Esercizio 2027: € 52.197,70;
- Esercizio 2028: € 52.197,70;
- Esercizio 2029: € 22.535,94;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG BB39A35C53;

DATO ATTO che è necessario impegnare la spesa relativa al pagamento del contributo all'ANAC, dovuta in relazione al presente affidamento, e pari ad € 35,00 e pertanto occorre dare mandato all'Economo di procedere al pagamento del contributo dovuto;

alla luce di quanto espresso e specificato, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

DETERMINA

ART.1 Di prendere atto delle valutazioni e dell'istruttoria effettuata dalla RUP, accogliendo le risultanze finali quale presupposto per l'adozione del presente provvedimento finale;

ART.2 Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, citato in premessa, il servizio triennale di consulenza ed audit per il mantenimento e l'estensione dell'accreditamento del laboratorio multisito di ARPAS ai sensi della norma ISO/IEC 17025 alla società iLAB Consulting SRL con sede legale in via Palestro n. 64, Colle di Val d'Elsa (SI), P.IVA. 01323130524, per un importo € 157.380,00, IVA inclusa;

ART.3 Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con il Bilancio di previsione dell'Agenzia, relativo al triennio 2026/2028, trovando capienza



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

negli stanziamenti previsti nel Capitolo SC03.1070 "Altri servizi laboratori" Missione 13 - Programma 07 - Azione 01";

ART.4

Di impegnare pertanto l'importo complessivo di € 157.380,00, IVA inclusa, al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto, sul capitolo SC03.1070 "Altri servizi laboratori" Missione 13 - Programma 07 - Azione 01 del Bilancio di previsione 2026-2028, come di seguito specificato:

- Esercizio 2026: € 30.448,66;
- Esercizio 2027: € 52.197,70;
- Esercizio 2028: € 52.197,70;
- Esercizio 2029: € 22.535,94;

ART.5

Di stipulare il contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023;

ART.6

Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023;

ART.7

Di dare mandato all'economo di procedere al pagamento del contributo di € 35,00 per il pagamento del contributo all'ANAC, dovuto in relazione al presente affidamento.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore
SC03.1070	00.01.01.00	30/04/2026	consulenza ed audit 17025 2026/2028/2026	30.448,66	ILAB CONSULTING s
SC03.1070	00.01.01.00	01/01/2027	consulenza ed audit 17025 2026/2028/2027	52.197,70	ILAB CONSULTING s
SC03.1070	00.01.01.00	01/01/2028	consulenza ed audit 17025 2026/2028/2028	52.197,70	ILAB CONSULTING s
SC03.1070	00.01.01.00	01/01/2029	consulenza ed audit 17025 2026/2028/2029	22.535,94	ILAB CONSULTING s

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1070	
2026	30.448,66	
2027	52.197,70	
2028	52.197,70	
2029	22.535,94	
TOTALE	157.380,00	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Istruttore Pratica:

PAOLA PIRO

ROSANNA LOI